

1512595-06.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... sustentar que não houve a consumação do roubo, eis que o réu não logrou a subtração porque percebeu que havia câmeras no local e se evadiu.

Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitivas, não havendo, ainda, causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Portanto, a condenação do réu pela prática de roubo majorado tentado é medida que se impõe. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512595-06.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512595-06.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2128554/2020 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 7446801 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 571/20/139

- 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2128554 - 39º D.P. VILA GUSTAVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DIAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

DANIEL DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 14h10min, na Rua Murilo Furtado, 545, Tucuruvi, nesta cidade e comarca da capital, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, bens e pertences da vítima Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira (15 anos de idade), somente não se consumando o delito por circunstâncias

alheias à sua vontade (fls. 51/52)

A denúncia foi recebida (fls. 66), o réu foi citado (fls. 72) e apresentou defesa escrita (fls. 76), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 78/80).

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Foram juntados os documentos de fls. 103/109.

Ao final, a representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular, a fim de se condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 113/121).

A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena referente a arma de fogo e redução da pena no patamar máximo pela tentativa. Requereu, ademais, fixação de regime inicial diverso do fechado o e concessão ao réu o direito de recorrer em liberdade (125/131).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A tentativa de subtração descrita na denúncia restou provada pela prova oral produzida, que também demonstrou o emprego de grave ameaça e a autoria delitiva. O réu negou a prática do delito. Disse que estava em casa, porque trabalhava com seu pai no período da manhã. Negou que tivesse moto tinha moto. Disse acreditar que está sendo acusado porque está preso por assalto de carro. Afirmou que não conhece Lenon Henrique Xavier, pessoa em nome de quem registrada a moto (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

A vítima relatou, em suma, que estava sozinho na rua da sua casa, quando viu uma moto e um carro se aproximando. Todavia, a moto deu meia volta e quando estava na frente de um depósito, a referida motocicleta se aproximou e o condutor apontou a arma, exigindo que passasse o celular. Nervoso, disse que não tinha. Só havia o condutor na moto, na qual havia uma bolsa de entrega, mas não se lembra se era vermelha ou laranja. O indivíduo percebeu que tinha câmeras no local e se evadiu. Pediu ajuda para uma moça, que estava na rua, a qual também havia sido assaltada, o que soube através de sua mãe. Souberam que ela foi assaltada pela mesma pessoa. Depois, soube que o autor o crime foi identificado pela placa da moto, que foi vista pelas filmagens dos vizinhos do depósito. Na delegacia, reconheceu, por foto, o autor do delito, embora ele usava capacete. Foram exibidas fotos de diversas pessoas, na delegacia. Descreveu o autor do delito. Em juízo, reconheceu o acusado como o autor do crime (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ)

Inequivoco, portanto, reconhecer a prática do delito descrito na denúncia pelo réu. No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A inciso I do Código Penal, alterando entendimento anterior, restou a mesma caracterizada, pois a ofendida foi categórica ao narrar o emprego de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-la. Houve, como se nota, efetivo uso da arma para a prática do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar a vítima.

Sob esse aspecto, alterando entendimento anterior como acima mencionado, o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou realização de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste pelas demais provas produzidas no processo. Esse entendimento tem sido acolhido, majoritariamente, pela jurisprudência.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“ROUBO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração mediante grave ameaça de um bens da vítima. ROUBO – autoria – confissão judicial – validade – declaração de vítima que reconheceu o apelante na fase policial e

ratificou tal reconhecimento em juízo - validade - depoimento policial confirmando as declarações da vítima e a apreensão da res furtiva em poder do réu - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça - validade - indicação pela prova oral. CONCURSO DE AGENTES - indicação pela prova oral - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA - indicação pela prova oral - desnecessidade de perícia e apreensão da arma de fogo. PENAS - base no mínimo - manutenção, ausente recurso ministerial - segunda fase - confissão judicial - não diminuição - pena que não poderá ficar aquém do mínimo -terceira fase - concurso de agentes e emprego de arma de fogo - aumento da pena - reprimenda mantida. REGIME - fechado - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJ-SP - APR: 00118073920148260127 SP 0011807-39.2014.8.26.0127, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 12/09/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifo nosso)".

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 560960 SP 2020/0031595-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 15/06/2020) (grifo nosso)".

Urge salientar que, todavia, assiste razão à defesa ao sustentar que não houve a consumação do roubo, eis que o réu não logrou a subtração porque percebeu que havia câmeras no local e se evadiu.

Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitivas, não havendo, ainda, causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Portanto, a condenação do réu pela prática de roubo majorado tentado é medida que se impõe.

Passa-se à dosimetria, observadas as diretrizes do art. 68 do CP.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, de se considerar, que a vítima era adolescente. Logo, a pena base deve ser majorada em 1/6, atingindo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (fls. 104/109 - proc. 0049567-54.2017.8.26.0050- 14 Vara Criminal). Por outro lado, ausentes atenuantes. Assim, major a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Em relação à tentativa, a diminuição deve se dar em 2/3, pois o autor não chegou a entregar a res furtiva. Assim, fica a pena reduzida para 03 (três) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Em que pese a pena não ser superior a quatro anos, fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, pois o réu é reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2º e 3º do CP).

Inviável a substituição da pena, em virtude do crime ter sido cometido mediante violência, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar DANIEL DIAS DA SILVA,, como incurso nas penas do artigo 157, §2º-A, inciso I cc com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no patamar fixado.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto, não sobrevivendo elementos que amparassem a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu, pois assistido pela Defensoria Pública.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA